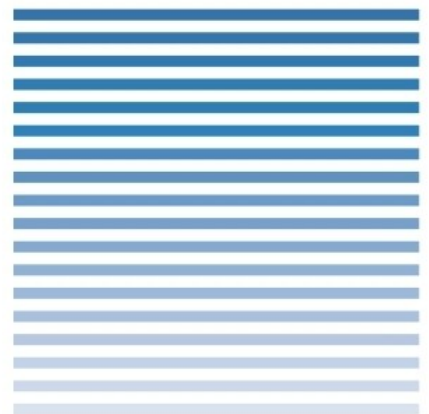


GASPAR LEÓN AQUINO

Gestión de la documentación jurídica y empresarial



ÍNDICE

1. Las Administraciones públicas y la Unión Europea

6

- 1. El Gobierno y la Administración General del Estado 8
- 2. Las Comunidades Autónomas 16
- 3. Las Administraciones locales 18
- 4. Los organismos públicos estatales 20
- 5. La Unión Europea 22
- Práctica profesional resuelta
- Las Administraciones públicas 24
- Actividades finales 26
- Práctica profesional propuesta
- Aplicación de la normativa en diferentes situaciones 28
- Test de evaluación 30

2. El acto y el procedimiento administrativo

32

- 1. El acto administrativo 34
- 2. El procedimiento administrativo 42
- Práctica profesional resuelta
- Formación en un despacho de abogados 50
- Actividades finales 52
- Práctica profesional propuesta
- Aplicación de la normativa en diferentes situaciones 54
- Test de evaluación 56

3. La contratación administrativa.....

58

- 1. Delimitación de los tipos contractuales 60
- 2. El poder adjudicador 62
- 3. Partes en el contrato 64
- 4. Clasificación como contratistas 66
- 5. Expediente de contratación 68
- 6. Adjudicación 70
- 7. Efectos, prerrogativas y ejecución 72
- 8. Modificación, suspensión y extinción de los contratos 74
- Práctica profesional resuelta 76
- Revisión de expedientes administrativos sobre centros escolares 76

- Actividades finales 78
- Práctica profesional propuesta
- Contratos en el sector público 80
- Test de evaluación 82

4. Documentación, certificados y firma digital

84

- 1. Bases de datos de documentación jurídica 86
- 2. La firma electrónica 88
- 3. Certificados digitales 90
- 4. Documentos administrativos 94
- 5. Documentos de comunicación con la Administración 100
- Práctica profesional resuelta
- Plantear una resolución de un jurado provincial de expropiación ante la falta de acuerdo entre un propietario expropiado y una Administración expropiante 102
- Actividades finales 104
- Práctica profesional propuesta
- Redacción de documentos administrativos 106
- Test de evaluación 108

5. Protección de datos y otras normativas.....

110

- 1. Ley de protección de datos 112
- 2. Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de la documentación 116
- 3. Normativa referente a la administración y seguridad electrónica 118
- 4. Protección y conservación del medioambiente 122
- 5. Normas de confidencialidad y seguridad de la información en el uso y custodia de documentos 124
- 6. Condiciones de custodia de documentos o expedientes relacionados con las Administraciones públicas 126
- Práctica profesional resuelta
- Resolución de expedientes relacionados con la LOPD 128

Actividades finales	130
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de la LOPD a diferentes supuestos	132
Test de evaluación.....	134
Práctica resuelta de bloque	
■ Elaboración de recursos y resoluciones.....	136

6. Derecho civil y mercantil 140

1. Derecho público y privado	142
2. Fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico	144
3. Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa.....	146
4. Normativa civil.....	148
5. Fundamentos básicos del derecho mercantil	150
6. Normativa mercantil.....	152
7. Diario oficial de la Unión Europea	154
8. Boletín Oficial del Estado.....	156
Práctica profesional resuelta	
■ Aplicación de la normativa mercantil. Código de Comercio	158
Actividades finales	160
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación del Código Civil y del Código de Comercio a diferentes supuestos.....	162
Test de evaluación.....	164

7. La empresa como ente económico y jurídico 166

1. Concepto de empresa	168
2. El entorno de la empresa	170
3. El mercado.....	172
4. El marketing	174
5. Inversión y financiación en una empresa	176
6. Análisis contable y financiero.....	178
7. Factores para la elección de la forma jurídica de una empresa.....	180
Práctica profesional resuelta	
■ Informe sobre la creación de una empresa.....	184
Actividades finales	186

Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de parámetros económicos y jurídicos a diferentes supuestos	188
Test de evaluación.....	190

8. Organización de la documentación jurídica de la constitución de la empresa 192

1. Documentación de constitución de una sociedad	194
2. Formalización de la documentación contable	196
3. Fedatarios públicos	202
4. La fe pública	204
5. Registros oficiales de las Administraciones públicas.....	206
6. Documentos notariales habituales	208
Práctica profesional resuelta	
■ Preparación de una documentación para una subvención	210
Actividades finales.....	212
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación del Reglamento de la organización y régimen del Notariado.....	214
Test de evaluación.....	216

9. Documentación jurídica del funcionamiento ordinario de la empresa 218

1. Letra de cambio, cheque y pagaré	220
2. Facturas	226
3. Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación.....	228
4. Contratos mercantiles.....	230
Práctica profesional resuelta	
■ Aplicación de la Ley de Contrato de Seguro	236
Actividades finales	238
Práctica profesional propuesta	
■ Aplicación de la Ley Cambiaria y del Cheque, y del Reglamento de Regulación de las Obligaciones de Facturación.....	240
Test de evaluación.....	242
Práctica resuelta de bloque	
■ Borrador de escritura pública de creación de empresa mercantil.....	244

4 Documentación, certificados y firma digital



Vamos a conocer...

1. Bases de datos de documentación jurídica
2. La firma electrónica
3. Certificados digitales
4. Documentos administrativos
5. Documentos de comunicación con la Administración

PRÁCTICA PROFESIONAL INICIAL

Redacción de una resolución

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

Plantear una resolución de un jurado provincial de expropiación

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Redacción de documentos administrativos

Y al finalizar esta unidad...

- Conseguirás, a nivel profesional y de usuario, familiarizarte con las diferentes Administraciones públicas.
- Comprenderás la aplicación de las nuevas tecnologías en las relaciones con la Administración.
- Conocerás la variada documentación administrativa y el formato que le es propio.

Redacción de una resolución

El inspector jefe de Argades ha realizado actuaciones ilegales para exonerar del pago de una deuda tributaria de 450 000 € a la sociedad «Golfo de Nápoles». Conocido este extremo, la Administración decide sancionarlo.

Datos a tener en cuenta:

- Expediente 1345/2017.
- Asunto: sanción contra el funcionario arriba indicado, por delitos de prevaricación administrativa, cohecho y tráfico de influencias.
- Destinatario: Amancio Gambetta.
- Tipo de procedimiento: sancionador.
- Fecha de iniciación: 1/3/2017.

Siguiendo las pautas definidas en el plan anual de inspección del ejercicio 2015, donde el principal sector para supervisar es el de la promoción inmobiliaria, se incoa procedimiento inspector para IVA e impuesto de sociedades de los cuatro ejercicios precedentes contra la mercantil «Golfo de Nápoles, S. L.».

Con motivo de las actuaciones administrativas, los actuarios descubren una cuota defraudada, entre ambos impuestos, de 450 000 €, lo que supone su calificación de delito fiscal y la correspondiente apertura de diligencias penales.

Cuando las actas llegan a estar en poder del inspector jefe, este, tras un estudio determina que las actuaciones inspectoras no han estado correctamente ejecutadas porque la estimación de bases imponibles de cada impuesto, en cada ejercicio inspeccionado, obedece y se cita textualmente (según el informe redactado por el funcionario objeto del presente expediente disciplinario): «... a unos criterios valorativos, de carácter alternativo, a tenor de interpretación rigurosa de las vigentes normas internacionales de contabilidad».

El inspector jefe redacta un acta de conformidad donde la mercantil asume el pago de 1200 €, cantidad que es abonada a los pocos días. No se incoa expediente sancionador contra la mercantil.

Meses después llega a conocimiento de la Administración Tributaria que una hija de don Amancio Gambetta tiene inscrito a su nombre un ático de 500 metros cuadrados en primera línea de playa en la localidad costera de Agrigento y que su cuñado, Salvatore Lirola, ha inscrito, recientemente, a su nombre, una parcela de tres mil metros cuadrados en un terreno de reciente urbanización.

En vista de tales indicios y tras una entrevista con los dos actuarios responsables de la inspección de la mercantil «Golfo de Nápoles, S. L.» y al declarar estos las amenazas del citado inspector jefe de abrirles un expediente si no modificaban los hechos contenidos en las actas, es por lo que se incoa expediente sancionador con la presente propuesta de sanción.

Realiza las siguientes actividades:

- a) Consulta el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- b) Redacta una resolución que contenga una propuesta de sanción.

Notas relevantes

- El big data supone, en el ámbito jurídico, un importante avance en la gestión de los datos.
- La utilización de bases de datos jurídicas agiliza las labores de asesoramiento y consulta.
- Las páginas web de contenidos jurídicos ponen al alcance de todos los usuarios multitud de contenidos legales con un muy fácil acceso.

1. Bases de datos de documentación jurídica

1.1. El big data aplicado al derecho

Big data (en español, grandes datos o grandes volúmenes de datos) es un término evolutivo que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información.

Este concepto, que tiene una aplicación general para cualquier área de conocimiento humano, es aplicable al mundo del derecho y ello por las siguientes consideraciones:

- La especialización de los diferentes campos jurídicos (desde el procesal, al penal, pasando por el administrativo o el mercantil) hacen que la masa de datos sea muy heterogénea.
- La variedad de jurisdicciones (civil, penal, mercantil, etc.) requiere un ingente ejercicio de estructuración de los contenidos por especialidades.
- Los diferentes formatos en que se recoge la información jurídica (autos, providencias, sentencias, recursos, etc.) requieren una labor de clasificación exhaustiva en orden a un rápido manejo de la jurisprudencia vigente.
- El tener una importante herramienta de conocimiento para emprender cualquier tarea jurídica: investigación académica, búsqueda de fundamentos de derecho, análisis evolutivo de una línea jurisprudencial de un asunto concreto, etc.

1.2. Funcionamiento de una base de datos de documentación jurídica

A continuación se muestra un ejemplo de los diferentes elementos que podemos encontrar en una base de datos de documentación jurídica.

1.2.1. Elementos de la página web

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Usuario y contraseña. | 6. eBiblioteca. |
| 2. Casos reales. | 7. Resoluciones. |
| 3. Jurisprudencia. | 8. Revistas. |
| 4. Legislación. | 9. Calculadoras. |
| 5. Formularios. | 10. Mis búsquedas. |



<<https://global.economistjurist.es/>>



Caso práctico resuelto

Navega por internet y busca algunas bases de datos de documentación jurídica:

- <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=13213>>
- <<https://www.efl.es/catalogo/bases-de-datos-juridicas-de-el-derecho>>
- <<https://global.economistjurist.es/>>

Date de alta en la base <<https://global.economistjurist.es/>>

Te pedirán tu nombre y apellidos, tu correo electrónico y tu teléfono. Cuando estés dado de alta, te mandarán a tu dirección de correo un usuario y una contraseña con los que podrás entrar en la base.



Global Economist & Jurist

Una base de datos única para su despacho

Experiencias reales de abogados en todo tipo de casos judiciales y extrajudiciales, con toda su documentación original: estrategia procesal, escritos, alegaciones, resoluciones... además de toda la legislación y jurisprudencia relacionada y utilizada en el mismo.

Global Economist & Jurist es, además, una potente y versátil base de datos legal en la que podrá consultar toda la Jurisprudencia, Legislación, formularios y modelos de demanda, resoluciones, artículos y publicaciones jurídicas y que le ofrece la posibilidad de consultar de forma gratuita todos los contenidos exclusivos de Economist & Jurist.

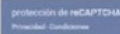
* Nombre completo:

* Email:

* Teléfono:

☐ He leído y acepto la Política de Privacidad

☐ Acepto la comunicaciones comerciales con los datos facilitados

Registrarse

BÁSICO

0€/mes

Acceso a búsquedas ilimitadas

Noticias, configurador de alertas, historial y gestión de carpetas

Calculadoras de indemnización por despido y accidentes de tráfico

Consulta y descarga limitada de documentos: Legislación Básica y Jurisprudencia Constitucional



Actividades

1. Te has dado de alta en la base de datos de documentación jurídica <<https://global.economistjurist.es/>>. A continuación se te proponen una serie actividades:
 - a) Encuentra un caso real sobre derecho urbanístico y copia y pega su dirección.
 - b) Encuentra una reseña de jurisprudencia, en materia tributaria, y copia y pega su dirección.
 - c) Encuentra una reseña de legislación civil y copia y pega su dirección.
 - d) Encuentra una resolución de la jurisdicción mercantil y copia y pega su dirección.
 - e) Encuentra una reseña de derecho mercantil en la eBiblioteca y copia y pega su dirección.

Navega

Portal Administración electrónica:

<<http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Firma-Electronica.html>>

Notas relevantes

- El parámetro de seguridad preside siempre el modelo de firma electrónica.
- El DNI electrónico acerca la ciberseguridad a cualquier usuario.
- La firma electrónica es operativa en base a un procedimiento estándar.

2. La firma electrónica

2.1. Definición

La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son:

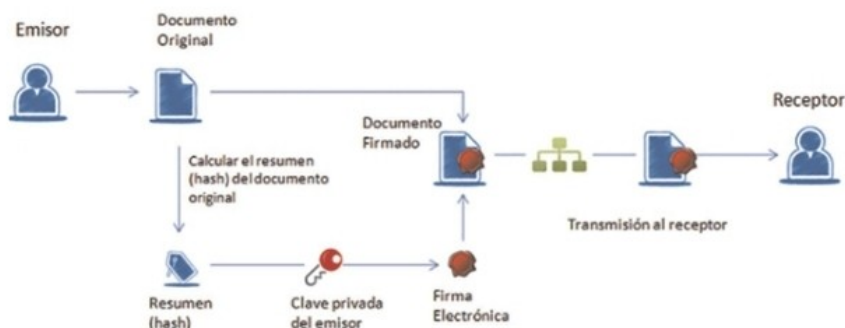
- Identificar al firmante de manera inequívoca.
- Asegurar la integridad del documento firmado.
- Asegurar que el documento firmado es exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación.
- Asegurar el no repudio del documento firmado.

Los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son únicos y exclusivos y, por tanto, posteriormente, no puede decir que no ha firmado el documento.

2.2. El certificado electrónico

Para firmar un documento es necesario disponer de un **certificado digital** o de un **DNI electrónico**. El certificado electrónico o el DNI electrónico contienen unas claves criptográficas que son los elementos necesarios para firmar.

2.3. El proceso básico de firma electrónica



El proceso básico que se sigue para la firma electrónica es el siguiente:

- El usuario dispone de un documento electrónico (una hoja de cálculo, un pdf, una imagen, incluso un formulario en una página web) y de un certificado que le pertenece y le identifica.
- La aplicación o dispositivo digital utilizados para la firma realizan un resumen del documento. El resumen de un documento de gran tamaño puede llegar a ser tan solo de unas líneas. Este resumen es único y cualquier modificación del documento implica también una modificación del resumen.
- La aplicación utiliza la clave privada para codificar el resumen.
- La aplicación crea otro documento electrónico que contiene ese resumen codificado. Este nuevo documento es la firma electrónica.

El resultado de todo este proceso es un documento electrónico obtenido a partir del documento original y de las claves del firmante. La firma electrónica, por tanto, es el mismo documento electrónico resultante.



2.4. ¿Cómo firmo un documento?

Puesto que estamos hablando de firma electrónica, la firma debe realizarse obligatoriamente por medios electrónicos y la podrás realizar de dos formas: descargando una aplicación en tu PC o firmando directamente en internet.

2.5. ¿Qué utilidad práctica tiene la firma electrónica?

Algunos ejemplos de operaciones que se pueden realizar actualmente haciendo uso de la firma digital son los siguientes:

- Realización de la declaración de la renta a través de internet.
- Solicitudes en los registros electrónicos administrativos.
- Petición de la vida laboral.
- Recepción de notificaciones electrónicas.
- Firma de correos electrónicos.
- Firma de facturas electrónicas.

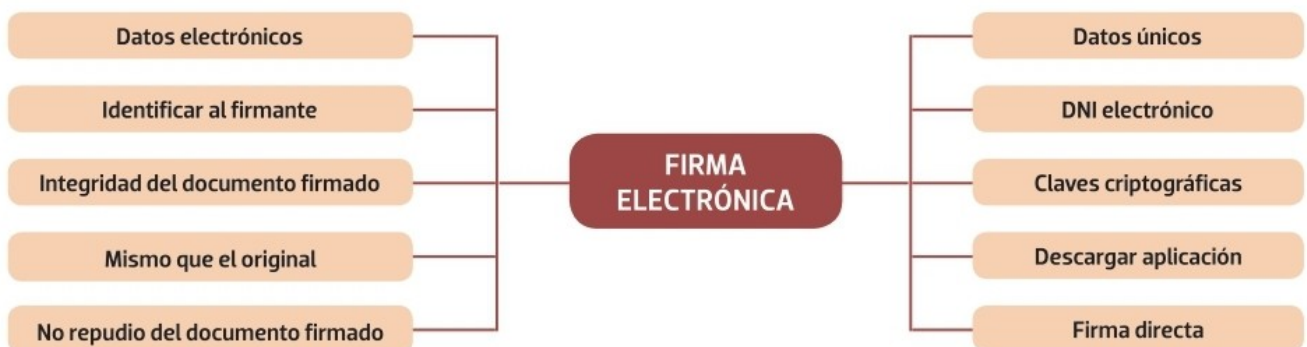
Notas relevantes

- La firma electrónica está diseñada para realizar multitud de trámites.
- Para la firma electrónica se puede utilizar cualquier soporte electrónico.

Caso práctico resuelto

Comenta algunas notas resaltables de la firma electrónica

- **Seguridad:** las claves criptográficas son un mecanismo que impide las falsificaciones o manipulaciones.
- **Agilidad:** es un sistema que facilita las relaciones del usuario con las Administraciones públicas y las empresas.



Actividades

2. ¿Qué utilidad práctica tiene la firma electrónica?
3. ¿Cómo puedo verificar un documento firmado?
4. ¿Cómo sabemos si una firma es válida?
5. Debes ir a la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y acceder a la pantalla donde puedes consultar el borrador de la renta de la última campaña. Escribe la dirección web y haz un pantallazo.
6. Debes ir a la sede electrónica de la Seguridad Social y acceder a la pantalla donde puedes consultar una vida laboral. Escribe la dirección web y haz un pantallazo.

Navega

Portal Administración electrónica:

<<http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Firma-Electronica.html>>

Notas relevantes

El certificado digital:

- Tiene como finalidad la identificación de la persona en internet.
- Las claves (pública y privada) se interrelacionan mediante un algoritmo matemático.
- La autoridad de certificación emite los certificados (previa comprobación de identidad).

3. Certificados digitales

3.1. ¿Qué es un certificado digital?

El certificado digital es el único medio que permite garantizar técnica y legalmente la identidad de una persona en internet.

Se trata de un requisito indispensable para que las instituciones puedan ofrecer servicios seguros a través de internet.

Además:

- El certificado digital permite **la firma electrónica de documentos**. El receptor de un documento firmado puede tener la seguridad de que este es el original y no ha sido manipulado, y el autor de la firma electrónica no podrá negar la autoría de esa firma.
- El certificado digital permite **cifrar las comunicaciones**. Solamente el destinatario de la información podrá acceder al contenido de la misma.

3.2. Claves públicas y privadas

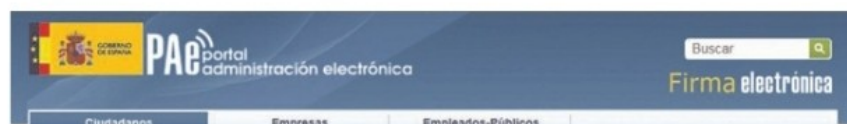
Un certificado digital consta de una pareja de claves criptográficas, una pública y otra privada, creadas con un algoritmo matemático, de forma que aquello que se cifra con una de las claves solo se puede descifrar con su clave pareja.

El titular del certificado debe mantener bajo su poder la **clave privada**, ya que si esta es sustraída, el sustractor podría suplantar la identidad del titular en la red. En este caso, el titular debe revocar el certificado lo antes posible, igual que se anula una tarjeta de crédito sustraída.

La **clave pública** forma parte de lo que se denomina certificado digital en sí, que es un documento digital que contiene la clave pública junto con los datos del titular, todo ello firmado electrónicamente por una autoridad de certificación, que es una tercera entidad de confianza que asegura que la clave pública se corresponde con los datos del titular.

La autoridad de certificación se encarga de emitir los certificados para los titulares tras comprobar su identidad.

El formato de los certificados digitales está definido por el estándar internacional ITU-T X.509. De esta forma, los certificados pueden ser leídos o escritos por cualquier aplicación que cumpla con el mencionado estándar.



Caso práctico resuelto

¿Por qué es peligroso dar tu clave privada a otra persona?

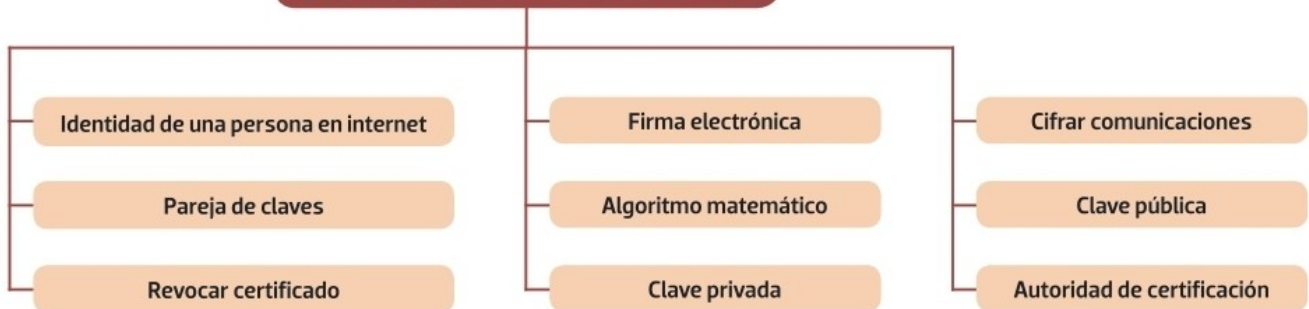
Porque la suplantación de tu personalidad, en términos telemáticos, puede obligarte jurídicamente en caso de que haya actuado como si fueras realmente tú.

¿Por qué es tan importante la labor de la autoridad de certificación?

Porque es una entidad de confianza que garantiza que la clave pública se corresponde con los datos del titular.



¿QUÉ ES UN CERTIFICADO DIGITAL?



Actividades

7. Tomando como referencia la página:

<<http://www.fundacionaccesible.org/biblioteca/certificado/serviciostelematicos.html>>

Acude al apartado de servicios telemáticos y comenta las Administraciones a las que puedes acceder con tu certificado digital.

The screenshot shows the 'Servicios Telemáticos' section of a website. It includes a sidebar with a navigation menu and a main content area with a list of services.

Servicios Telemáticos

1. Servicios y aplicaciones ofrecidas por diferentes organismos.

2. Acceso a la Oficina Virtual de la **Agencia Tributaria** pudiendo hacer la presentación telemática de la declaración de la renta, solicitar los datos fiscales, etc.

3. Acceso a la Oficina Virtual de la **Tesorería General de la Seguridad Social** para realizar la consulta de la situación laboral actual, la consulta del I.R.P.F. por prestación, la solicitud de domiciliación en cuenta, la situación de cotización, etc.

4. Acceder a la Oficina Virtual de la **Dirección General del Catastro** para utilizar los servicios de consulta y certificación de datos catastrales.

Acceso a la Oficina Virtual de **SUMA Gestión Tributaria**, para presentación de escritos, domiciliación de tributos, pago de deudas en tiempo real, etc. En general, acceso a otros servicios telemáticos que organismos de la Administración Local (Ayuntamientos, Diputaciones) y otras entidades (Colegios Profesionales, Universidades, etc.) pongan a disposición de los ciudadanos. Son varios los trámites que precisan del certificado digital para poder realizarlos, en la mayoría de las ocasiones el que se emplea es el que facilita la **Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)**.

1. Empleo y Seguridad Social:

- La **Seguridad Social** ofrece los siguientes servicios:
 - Servicios Personales: Permite el acceso a los datos personales del trabajador.
 - Servicios profesionales del Sistema RED.
 - Servicios de las Mutuas.
 - Servicios de Centros Públicos de Salud.
 - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Agencia Estatal de Administración Tributaria:

3. Ministerio de Economía

4. Ministerio del Interior

5. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

6. Ministerio de Educación y Ciencia

7. Correos

8. Servicio de notificaciones telemáticas seguras

9. Instituto Nacional de Estadística (INE):

[Pulse aquí para descargar archivo en pdf](#)

8. Tomando como referencia la página:

<<http://www.fundacionaccesible.org/biblioteca/certificado/serviciostelematicos.html>>

Enlaza con la sede electrónica de la Seguridad Social y comenta los servicios ofertados con tu certificado digital.

9. Tomando como referencia la página:

<<http://www.fundacionaccesible.org/biblioteca/certificado/serviciostelematicos.html>>

Enlaza con la sede electrónica de la Dirección General del Catastro y comenta los servicios ofertados con tu certificado digital.

10. Tomando como referencia la página:

<<http://www.fundacionaccesible.org/biblioteca/certificado/serviciostelematicos.html>>

Enlaza con la sede electrónica de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y comenta los servicios ofertados con tu certificado digital.

Navega

Portal Administración electrónica:
<<http://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Firma-Electronica.html>>

Notas relevantes

Clasificación de los certificados digitales:

- Según la comprobación de datos existen cuatro clases de certificados.
- Según la finalidad, los más relevantes son los orientados a clientes y servidores.

3.3. Tipos de certificados digitales

Dependiendo del uso que se vaya a dar al certificado y de qué persona o entidad lo solicita, las autoridades certificadoras han dividido los certificados en varios tipos.

Del tipo de certificado a emitir van a depender las medidas de comprobación de los datos y el precio del mismo.

3.3.1. Según las comprobaciones de los datos que se realizan

- **Certificados de clase 1.** Corresponden a los certificados más fáciles de obtener e involucran pocas verificaciones de los datos que figuran en él: solo el nombre y la dirección de correo electrónico del titular.
- **Certificados de clase 2.** En los que la autoridad certificadora comprueba además el DNI o permiso de conducir, el número de la seguridad social y la fecha de nacimiento.
- **Certificados de clase 3.** En los que se añade a las comprobaciones de la clase 2 la verificación de crédito de la persona o empresa mediante un servicio del tipo Equifax o Duns&Bradstreet.
- **Certificados de clase 4.** En ellos, a todas las comprobaciones anteriores se suma la verificación del cargo o la posición de una persona dentro de una organización.

3.3.2. Desde el punto de vista de la finalidad

- **Certificados SSL para cliente.** Se usan para identificar y autenticar a clientes ante servidores en comunicaciones, y se expiden normalmente a una persona física, bien un particular, bien un empleado de una empresa.
- **Certificados SSL para servidor.** Se usan para identificar a un servidor ante un cliente, y se expiden generalmente a nombre de la empresa propietaria del servidor seguro o del servicio que este va a ofrecer, vinculando también el dominio por el que se debe acceder al servidor.
- **Certificados S/MIME.** Se usan para servicios de correo electrónico firmado y cifrado, que se expiden generalmente a una persona física. El mensaje lo firma digitalmente el remitente, lo que proporciona autenticación, integridad y no repudio.
- **Certificados para la firma de código.** Se usan para identificar al autor de ficheros o porciones de código en cualquier lenguaje de programación que se deba ejecutar en red. Cuando un código de este tipo puede resultar peligroso para el sistema del usuario, el navegador lanza un aviso de alerta, en el que figurará si existe certificado que avale al código, con lo que el usuario puede elegir si confía en el autor, dejando que se ejecute el código, o si, por el contrario, no confía en él, con lo que el código será rechazado.
- **Certificados para AC.** En ellos se identifican a las propias autoridades certificadoras, y es usado por el software cliente para determinar si pueden confiar en un certificado cualquiera, accediendo al certificado de la AC y comprobando que esta es de confianza.

Caso práctico resuelto

¿Con qué criterio calificarías la clasificación de los certificados digitales según la comprobación de datos?

El principio de jerarquía es el apropiado porque observamos cómo la verificación de los datos requeridos se va ampliando para aportar mayor nivel de información.



Actividades

11. Localiza la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y comenta en clase los certificados de clase 1: su funcionamiento y los servicios que ofrece.

La imagen muestra la interfaz de usuario de la 'Sede Electrónica' de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El encabezado incluye el logo y el nombre de la institución. El menú de navegación superior contiene enlaces como 'FNMT', 'CERES', 'MUSEO CASA DE LA MONEDA', 'IAEN', 'ESCUELA DE GRABADO' y 'TIMBRE VIRTUAL'. El contenido principal está dividido en secciones:

- Persona Física:** Incluye opciones como 'Obtener Certificado Software', 'Obtener Certificado con Android', 'Obtener Certificado con DNIe', 'Verificar estado', 'Renovar' y 'Anular'.
- Información Destacada:** Muestra la 'Fecha y Hora Oficial' (07/11/2019 13:35:41) y enlaces para 'Configuración del navegador', 'Exportar / Importar un Certificado' y 'Manual de Buenas Prácticas'.
- ¿Quién puede obtener un Certificado digital de Persona Física?:** Explica que cualquier ciudadano español o extranjero mayor de edad puede solicitarlo.
- ¿Cómo puedo obtener el Certificado?:** Detalla dos formas: como archivo descargable o utilizando su DNIe.
- ¿Para qué sirve?:** Enumera usos como presentación de impuestos, reclamaciones, censos, multas, subvenciones, elecciones y firma de documentos.
- ¿Dónde puedo usar mi Certificado?:** Menciona que se puede usar en páginas web seguras que requieran el certificado.

12. Localiza la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y comenta en clase los certificados de clase 2: su funcionamiento y los servicios que ofrece.
13. Navega y encuentra algunas páginas donde se oferten certificados SSL para clientes. Comenta en clase el contenido de las páginas.
14. Navega y encuentra algunas páginas donde se oferten certificados S/MIME para clientes. Comenta en clase el contenido de las páginas.
15. Navega y encuentra algunas páginas donde se oferten certificados para AC. Comenta en clase el contenido de las páginas.

Navega

Documentos administrativos:

<<http://www.carm.es/fpublica/bici/oferta/BICI/validados/9154.pdf>>

Notas relevantes

- El documento administrativo actúa de soporte del acto administrativo.
- Todo documento administrativo tiene el doble objetivo de la constancia y de la comunicación.
- Las nuevas tecnologías ofrecen, al conjunto de las Administraciones públicas, nuevas modalidades de soportes a los efectos de documentación administrativa.

4. Documentos administrativos

4.1. Concepto

El documento administrativo es el soporte en que se materializan los actos de la Administración pública, la forma externa de dichos actos.

4.2. Funciones

- **Función de constancia.** La Administración pública forma parte del poder ejecutivo y, como institución representante de la autoridad, goza de la presunción de veracidad, de objetividad de sometimiento al ordenamiento jurídico en todos sus actos. El medio que acredita el cumplimiento de dicha obligación es la materialización de los actos, es decir, su expresión documental.

El documento es también una garantía de la pervivencia y la conservación de dichos actos para demostrar su existencia, sus posibles errores o vicios y sus efectos, sean jurídicos, administrativos o meramente informativos.

- **Función de comunicación.** Aparte de su función testimonial, el documento es la voz con que la Administración se comunica con los ciudadanos, con otras entidades y con los distintos órganos que la integran.

4.3. Características

4.3.1. Caracteres externos

- **La clase.** Está determinada por el procedimiento empleado para transmitir la información. Los documentos pueden ser textuales, si la información se transmite mediante texto escrito (manuscrito, mecanografiado o impreso); también pueden ser iconográficos (mapas, planos, dibujos, fotografías...); sonoros, o electrónicos e informáticos (generados en el entorno de los ordenadores: disquetes, CD-ROM, etc.).
- **El soporte.** En la Administración ha sido predominante —y sigue siéndolo— el documento de texto sobre el soporte de papel, hasta el punto de identificar el documento administrativo con el documento escrito. Pero la implantación de las nuevas tecnologías exige alternativas para mejorar y modernizar el servicio público.

4.3.2. Caracteres internos

- **Entidad productora.** Para que un documento tenga la consideración de documento público administrativo ha de ser emitido por un órgano de la Administración pública, en el ejercicio de sus competencias. A este respecto, a pesar de que suelen ser origen de los procedimientos que tramita la Administración, los documentos de los ciudadanos no pueden considerarse como administrativos, puesto que su emisor no tiene carácter oficial.
- **Producen efectos.** Los documentos administrativos producen efectos jurídicos o meramente informativos frente a terceros o en la propia organización administrativa. De ahí que documentos como anotaciones manuscritas, índices o extractos no puedan incluirse dentro de la categoría de administrativos.
- **Validez.** Para que su emisión sea válida, ha de cumplir unos requisitos formales y sustantivos, exigidos por las normas reguladoras de la actividad administrativa.



Caso práctico resuelto

¿Una notificación online de la Agencia Tributaria tiene la misma validez jurídica que si se realiza por el método tradicional de carta certificada con acuse de recibo?

Sí, porque el soporte en que se notifique la resolución administrativa no condiciona la eficacia jurídica de la misma.

Conceptos y palabras clave

- **Presunción:** Se denomina presunción, en derecho, a una ficción jurídica a través de la cual se establece un mecanismo legal automático, que considera que un determinado hecho, o un determinado acontecimiento, se entiende probado simplemente por darse los presupuestos para ello. La presunción de hechos y derechos faculta a los sujetos a cuyo favor se da, a prescindir de la prueba de aquello que se presume cierto.
- **Presunción de veracidad:** Es un principio o un derecho jurídico y legal que poseen las personas trabajadoras funcionarias que ejercen la autoridad pública en muchos países democráticos. Cuando alguien usa este principio realizando una declaración o un testimonio, este se declara veraz. Así, la otra persona debe aportar pruebas para contradecir lo declarado por la autoridad si es necesario.
- **Objetividad:** Es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere.
- **Pervivencia:** Seguir viviendo a pesar del tiempo o de las dificultades.
- **Validez:** Se designa como válida una norma cuando cumple con los requisitos formales y materiales necesarios para su producción. La validez de la norma no depende solo del acto de su promulgación y publicación, a partir del cual se declara la existencia de la norma, aunque sí es uno de sus efectos, en tanto la norma debe existir jurídicamente para poder ser exigible.



Actividades

- Un funcionario le comunica verbalmente a un ciudadano que su solicitud, al haber iniciado un procedimiento administrativo a instancias del interesado, ha sido resuelta de forma favorable. ¿Qué efectos jurídicos tiene esta comunicación?
- Si lo anterior es negativo, ¿qué soporte se puede proponer para que la comunicación tenga eficacia jurídica?
- Un funcionario le comunica verbalmente a un ciudadano que su solicitud, al haber iniciado un procedimiento administrativo a instancias del interesado, ha sido resuelta de forma desfavorable. ¿Qué efectos jurídicos tiene esta comunicación?
- Si lo anterior es negativo, ¿qué soporte se puede proponer para que la comunicación tenga eficacia jurídica y proteger el derecho a recurrir que asiste a todo interesado del procedimiento administrativo?
- Has recibido una resolución por la que se te deniega un uso privativo del dominio público (imposibilidad de instalar una carpa en la plaza del pueblo para hacer una fiesta) y decides recurrir en reposición. Razona de los dos documentos cuál tiene carácter administrativo.

Navega

Documentos administrativos:

<<http://www.carm.es/fpublica/bici/oferta/BICI/validados/9154.pdf>>

Notas relevantes

- El acuerdo se ubica en el inicio del procedimiento administrativo.
- La resolución se ubica al final del procedimiento administrativo.
- Los documentos de constancia reflejan circunstancias relevantes para la Administración e interesados en el procedimiento administrativo.

Puedes acceder a la página de recursos del alumnado registrándote en nuestra web (<www.editex.es>), para ampliar la información sobre la realización de documentos administrativos.



4.4. Clasificación de los documentos administrativos

Los documentos administrativos pueden ser de:

- Decisión.
- Constancia.
- Juicio.

4.4.1. Documentos de decisión

Los documentos de decisión son el acuerdo y la resolución.

■ El acuerdo

El acuerdo es el documento que recoge las decisiones del órgano competente sobre la iniciación del procedimiento y las cuestiones que se suscitan en su tramitación, siempre con carácter previo a la resolución.

■ La resolución

La resolución es el documento en el que se recogen las decisiones del órgano competente con que se pone fin a un procedimiento, resolviendo todas las cuestiones planteadas en este.

4.4.2. Documentos de constancia

Los documentos de constancia son el acta, la diligencia y el certificado.

■ El acta

El acta es un documento que acredita hechos, circunstancias, juicios o acuerdos, y se redacta a iniciativa de la propia Administración, dirigida a otro órgano administrativo.

■ La diligencia

La diligencia es el documento que acredita la realización de trámites y actuaciones en procedimientos administrativos.

■ El certificado

Es el documento que se expide a petición de un tercero y acredita actos o situaciones de carácter administrativo, cuyo destinatario es una persona, entidad u órgano que pretende la producción de efectos en un procedimiento administrativo o en las relaciones privadas. Estos textos no forman parte del procedimiento administrativo.

Certificado de (1)
D./D ^a .: (2) , (8)..... y a solicitud de (4)
Certifica: (5)
Primero:
Segundo:
El presente certificado se emite a los efectos
La validez temporal de este certificado es (7)
(8) de de
(9)

Modelo de certificado.



Acuerdo de (1)	
Expediente nº: (2)	Asunto: (3)
Interesado: (4)	Fecha de iniciación: (6)
Procedimiento: (5)	
Examinada (7)..... En el procedimiento (8)..... Referente a (9).....	
Esta (10)..... en ejercicio de las competencias que le atribuye (11)..... basándose (12).....	
Acuerda: (13)	
Primero.-	
Segundo.-	
Este acuerdo (14).....	
Contra este (15).....	
Mediante este documento se notifica a (16)	
el presente acuerdo, según lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285 de 27 de noviembre de 1992).	
(17)..... de..... de.....	
El (18)	
Fdo.: (19)	

Modelo de acuerdo.

Resolución de (1)	
Expediente nº: (2)	Asunto: (3)
Interesado: (4)	Fecha de iniciación: (6)
Procedimiento: (5)	
Examinado el procedimiento iniciado por (7) referente (8)..... se han apreciado los	
Hechos que figuran a continuación: (9)	
Primero	
Segundo	
La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente: (10)	
Primero	
Segundo	
Esta (11)..... de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuye el (12).....	
Resuelve (13)	
Primero:	
Segundo:	
Esta resolución (14)..... Contra esta resolución (15).....	
Mediante este documento se notifica a (16)	
el presente acuerdo, según lo exigido en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285 de 27 de noviembre de 1992).	
(17)..... de..... de.....	
El (18)	
Fdo.: (19)	

Modelo de resolución.

ACTA de la sesión..... (1)..... nº..... /..... de (2).....	
Día y hora de la reunión: (3) Lugar: (4)	
Asistentes: (5)	Ausentes: (6)
Presidente	
Vocales	
Secretario	
Orden del día: (7)	
1ª Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión /..... celebrada el día (año)	
2ª.....	
3ª.....	
4ª.....	
5ª Ruegos y preguntas	
Reunidos los asistentes en en primera convocatoria a las.....horas del día de segunda convocatoria (8) se abre la sesión siguiendo el orden del día que se señala y que se desarrolla en la forma siguiente:	
A Deliberaciones (9)	
Primera	
Segunda	

Modelo de acta.

Tercera
Cuarta
Finalizadas las intervenciones, se adoptaron en el transcurso de la sesión los siguientes:
B Acuerdos (10)
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las (11) horas del día de la fecha.
Vº Bº el Presidente (12)
El Secretario (12)
Fdo.: (13)
Fdo.: (13)

Navega

Documentos administrativos:

<<http://www.carm.es/fpublica/bici/oferta/BICI/validados/9154.pdf>>

Notas relevantes

- La propuesta siempre se asocia a la instrucción del procedimiento.
- El informe es una declaración de juicio que debe ser solicitada.
- El lenguaje administrativo debe ser exacto, breve y de marcado carácter técnico.

Caso práctico resuelto

El órgano competente en materia de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Ma-certa decide incoar procedimiento sancionador. ¿Qué documento administrativo se usará?

El acuerdo, porque es el documento que recoge las decisiones del órgano competente sobre la iniciación del procedimiento.

Firmadas las actas oficiales, un profesor se ve obligado a cambiar la nota de un alumno después de una revisión de exámenes. ¿Qué documento administrativo se usará?

La diligencia, porque es un documento que acredita la realización de trámites y actuaciones en procedimientos administrativos.

4.4.4. Documentos de juicio

Los documentos de juicio son la propuesta y el informe.

■ La propuesta

Es el documento donde el órgano instructor resume toda la tramitación del expediente y propone una decisión al órgano competente. Este documento refleja una actuación previa y condicionante del acto final de decisión.

decisión.

La propuesta, a diferencia del informe, se produce de oficio, como trámite previsto en el procedimiento administrativo, previo a la resolución.

■ El informe

El informe es una exposición ordenada y exhaustiva sobre un tema determinado o sobre el estado de una cuestión. Según la categoría del emisor se denomina también dictamen, análisis, estudio, etc.

Se trata de una declaración de juicio emitida por un órgano distinto de aquel a quien corresponde instruir o resolver el procedimiento, cuyo fin es aportar nuevos datos al expediente o comprobar los ya existentes, proporcionar valoraciones y opiniones necesarias para la formación de la voluntad y la adopción de la decisión.

Al contrario que la propuesta, el informe debe ser solicitado, no se produce de oficio.

La condición previa para un buen informe es que al solicitarlo se especifique con claridad su necesidad y la delimitación precisa de su objeto.

4.5. Estilo administrativo en la redacción de documentos

El estilo del lenguaje administrativo debe reunir los siguientes requisitos:

- **Claridad**, para facilitar la comprensión rápida y eficaz de su contenido.
- **Sencillez**, mediante la naturalidad en la expresión, sin pretensiones retóricas o de falsa elegancia.
- **Precisión y concisión**, para que la información transmitida se limite a lo esencial, eliminando todo lo superfluo.
- **Corrección lingüística**, para respetar las normas que regulan los usos gramaticales y ortográficos de nuestra lengua.



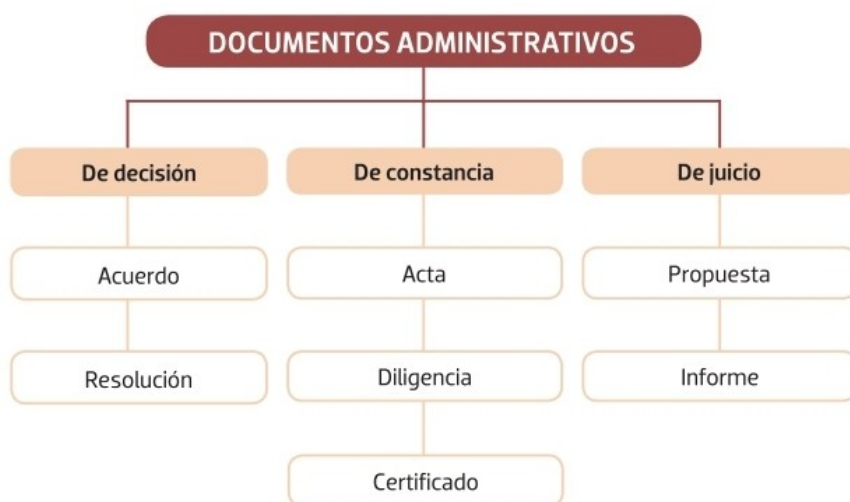
Caso práctico resuelto

Describe un ejemplo práctico donde se utilice la propuesta.

Un inspector de medioambiente, como órgano instructor, eleva una propuesta de sanción al órgano competente al dejar constancia de una infracción cometida por la contaminación de un río.

Describe un ejemplo práctico donde se utilice el informe.

Un juez de lo mercantil solicita un informe al administrador concursal sobre la conveniencia o no de abrir la fase de liquidación de un concurso de acreedores ante el incumplimiento sistemático del convenio por parte del deudor.



Actividades

21. Tras una inspección tributaria, se llega a un acuerdo de conformidad sobre la cantidad defraudada. ¿Qué documento administrativo se usará?
22. El Ayuntamiento de Bocentellas responde al recurso de reposición interpuesto por un conductor que ha recurrido una sanción de tráfico. ¿Qué documento administrativo se usará?
23. Fernanda Bonaval quiere vender su vivienda pero el comprador le pide que acredite que está al corriente de los pagos del IBI. ¿Qué documento administrativo se usará?
24. El servicio de recaudación de la AEAT de la Delegación provincial de Mantua embarga un inmueble de una sociedad para garantizar el cobro de la deuda tributaria debida. ¿Qué documento administrativo se usará?
25. Para concurrir a las oposiciones para Policía Nacional un opositor debe demostrar que carece de antecedentes penales. ¿Qué documento administrativo se usará?
26. Redacta, siguiendo las pautas del estilo administrativo en la redacción de documentos, un breve contenido de:
 - a) Propuesta.
 - b) Informe.
 - c) Diligencia.
 - d) Certificado.
 - e) Resolución.

- La **circular** o **nota informativa** es el documento interno mediante el cual una autoridad superior dirige una orden, instrucciones o una información general a todos o a gran parte de sus subordinados. Tiene normalmente un destinatario colectivo, lo que la diferencia de la nota interior, que suele ser individual.

5.3. La carta

La **carta** es el documento empleado para las comunicaciones de carácter personal, protocolario y de contenido general, no directamente relacionado con la gestión habitual o la tramitación de un procedimiento.

Caso práctico resuelto

La **dirección general de recursos humanos de una consejería autonómica decide comunicar la lista de admitidos a un proceso selectivo**. ¿Qué comunicación es la adecuada?

La **publicación**, porque es un documento externo consistente en la inserción de un acto administrativo en un diario oficial, tablón de anuncios o medio de comunicación con el fin de notificarlo a una multitud de interesados.



Notas relevantes

- La circular es un mecanismo adecuado para que un superior dicte instrucciones a sus subordinados.
- La carta obedece a un marcado carácter protocolario.

Actividades

27. Un ciudadano ha solicitado una pensión por una minusvalía, a tenor de lo contemplado en la actual ley de dependencia. ¿Qué método de comunicación empleará el órgano administrativo competente para su otorgamiento?
28. El ministerio fiscal requiere un informe sobre los criterios técnicos seguidos para la determinación de la deuda tributaria en un supuesto donde se aprecian manifiestos indicios de delito fiscal. ¿Qué método de comunicación empleará para el requerimiento de información a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria?
29. La dirección general de tributos de una Comunidad Autónoma, ante el cambio de criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo referente a quién es el obligado tributario en la autoliquidación del impuesto de actos jurídicos documentados y ante la inseguridad jurídica que ello suscita, decide dictar unas directrices comunes para todas las delegaciones provinciales. ¿Qué método de comunicación empleará?
30. El Ministerio de Educación, ante la implantación de la nueva Formación Profesional Dual, decide organizar un encuentro, a nivel estatal, donde estén representados empresarios, sindicatos y docentes. ¿Qué método de comunicación empleará?
31. El Ministerio de Agricultura decide comunicar a funcionarios de nuevo ingreso su condición de funcionarios de carrera. ¿Qué método de comunicación empleará?

PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA

Plantear una resolución de un jurado provincial de expropiación ante la falta de acuerdo entre un propietario expropiado y una Administración expropiante

Datos generales de identificación:

- Expediente de expropiación: 11345/2019.
- Asunto: resolución que determina el justiprecio de fincas expropiadas.
- Destinatario: Juvenal Sorolla, en calidad de propietario afectado.
- Tipo de procedimiento: expropiación forzosa.
- Fecha de iniciación: 14/4/2011.

Antecedentes de hecho:

- Con fecha 10/3/2009 se procedió a la declaración de utilidad pública la construcción del tramo de la carretera N-245, que une las localidades de San Mamud y Olofernes.
- Con fecha 14/4/2010 se procedió a publicitar el acuerdo de necesidad de ocupación.
- Con fecha 15/5/2010, la Administración expropiante oferta el siguiente justiprecio: 58 900 € de la finca registral n.º..., de una extensión de 32 000 metros cuadrados.
- Con fecha 20/5/2010 presenta hoja de aprecio donde aporta una valoración del citado inmueble de 130 000 €.
- Con fecha 25/5/2010, la Administración expropiante notifica al propietario hoja de aprecio donde se ratifica en el justiprecio inicialmente propuesto.
- Con fecha 30/7/2010, ante el rechazo de la hoja de aprecio anterior, se procede a tramitar el expediente al jurado provincial de expropiación.

Fundamentos de derecho:

La presente resolución se sustenta en el siguiente articulado correspondiente a la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa:

Artículo 24

La Administración y el particular a quien se refiera la expropiación podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos que son objeto de aquella libremente y por mutuo acuerdo, en cuyo caso, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa, se dará por concluido el expediente iniciado.

En caso de que en el plazo de quince días no se llegara a tal acuerdo, se seguirá el procedimiento que se establece en los artículos siguientes, sin perjuicio de que en cualquier estado posterior de su tramitación puedan ambas partes llegar a dicho mutuo acuerdo.

Artículo 25

Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables, se procederá a determinar su justo precio.

Artículo 26

1. La fijación del justo precio se tramitará como pieza separada, encabezada por la exacta descripción del bien concreto que haya de expropiarse.
2. A tal fin se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de bienes expropiables. El expediente será único en los casos en que el objeto de la expropiación pertenezca en comunidad a varias personas, o cuando varios bienes constituyan una unidad económica.

Artículo 28

Si el objeto de la expropiación forzosa estuviere constituido por valores mobiliarios, se formarán tantas piezas separadas como clases de títulos hubiesen de expropiarse, atendiendo a las características que puedan influir en su valoración.

Artículo 29

1. En cada uno de los expedientes así formados la Administración requerirá a los propietarios para que en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo aducir cuantas alegaciones estimen pertinentes.

Artículo 30

1. La Administración expropiante habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en igual plazo de veinte días. En el primer caso se entenderá determinado definitivamente el justo precio, y la Administración procederá al pago del mismo, como requisito previo a la ocupación o disposición.
2. En el segundo supuesto, la Administración extenderá hoja de aprecio fundada del valor del objeto de la expropiación, que se notificará al propietario, el cual, dentro de los diez días siguientes, podrá aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derecho a hacer las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia valoración a los efectos del artículo 43, y asimismo a aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones.

Si el propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio al jurado provincial de expropiación.

SE RESUELVE:

Dar por válida la valoración de la finca expropiada contemplada en la hoja de aprecio del propietario expropiado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso, en un plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente de la notificación de la misma, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ildefonso Zalacáin

Magistrado de la Audiencia Provincial de Sonora

Sonora, a 27 de diciembre de 2020

ACTIVIDADES FINALES

Objetivos

Con estas actividades finales de marcado contenido teórico (la remisión al articulado es literal) se han pretendido los siguientes objetivos:

- Que el alumnado se familiarice con los problemas más importantes recogidos en el cuerpo normativo abordado a través de las preguntas formuladas.
- Que el alumnado sepa interpretar la normativa, en términos de abstracción (una vez superada la etapa inicial de la unidad donde los ejemplos y los casos prácticos fueron una constante) y elevar el nivel en su proceso de aprendizaje; esto le será de gran utilidad en su futuro desempeño profesional.
- Servir de fundamentación jurídica para la resolución de las prácticas profesionales que serán propuestas a continuación.

Actividades

NOTA: En todo momento, la referencia serán los artículos 38 a 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula los sistemas de identificación de las Administraciones públicas, así como los sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones públicas y de sello electrónico para la actuación administrativa automatizada.

1. Define qué es una sede electrónica y qué responsabilidad conlleva para la Administración pública.
2. Enumera los principios que deben inspirar el funcionamiento de una sede electrónica.
3. Comenta algunos rasgos de las sedes electrónicas referentes a la publicación de contenidos y a la comunicación de los administrados con estas.
4. Define el concepto de portal de internet.
5. ¿Cómo es la identificación de las Administraciones públicas mediante certificados electrónicos?
6. ¿Qué es una actuación administrativa automatizada?
7. ¿Cómo es el sistema de firmas para la actuación administrativa automatizada?
8. ¿Qué pautas sigue la firma electrónica del personal público?
9. Comenta lo más destacable del intercambio electrónico de datos.
10. Comenta alguna medida para garantizar la seguridad de la firma electrónica.
11. Realiza un breve comentario sobre el archivo electrónico de documentos.
12. Plantea una estructura general para la redacción de documentos de decisión.
13. Plantea una estructura general para la redacción de documentos de constancia.
14. Plantea una estructura general para la redacción de documentos de juicio.
15. Plantea una estructura general para la redacción de documentos de notificación y publicación.
16. Plantea una estructura general para la redacción de documentos de oficio y nota interior.
17. Plantea una estructura general para la redacción de cartas.

Navega

Código de Derecho Administrativo:

<https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1>

Nota

En el Código de Derecho Administrativo encontramos la Ley de Régimen Jurídico del sector público

- 18. ¿Puede un ciudadano enviar una solicitud al correo personal de un funcionario público o estar obligado a la presentación de esta en la sede electrónica de la Administración para que la recepción sea válida?
- 19. La sede electrónica del Ministerio de Industria se encuentra fuera de servicio por problemas técnicos. Comenta si de este hecho se deriva algún tipo de responsabilidad.
- 20. ¿Es necesario que conste el órgano administrativo titular de la sede electrónica?
- 21. ¿Deben estar protegidas contra la piratería informática las sedes electrónicas?
- 22. ¿Es legal el acceso restringido a las sedes electrónicas de la Administración?
- 23. Comenta la importancia de un portal de internet de cara a la comunicación electrónica del ciudadano con las Administraciones públicas. Busca en internet ejemplos.
- 24. Comenta en qué consisten los sistemas de identificación de las Administraciones públicas.
- 25. Define lo que es la actuación administrativa automatizada.
- 26. Define el sistema de firma electrónica para los funcionarios.
- 27. Comenta cómo realiza la Administración el intercambio electrónico de datos.
- 28. Analiza cómo las diferentes Administraciones públicas pueden transmitirse datos electrónicos.
- 29. Plantea cómo las diferentes Administraciones públicas realizan el archivo electrónico de documentos.
- 30. Busca en internet la sede electrónica de tu Ayuntamiento y realiza un breve comentario de su estructura.
- 31. Busca en internet la sede electrónica del Ministerio de Educación y localiza dónde puedes informarte sobre las actuales convocatorias de becas.
- 32. Busca en internet la sede electrónica del Ministerio de Defensa e investiga la tramitación para opositar a militar profesional de la escala de suboficiales.
- 33. Busca en internet la sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y comenta lo que has encontrado referente al IRPF.
- 34. Busca en internet la sede electrónica del Ministerio de Agricultura e investiga sobre las subvenciones comunitarias para el cultivo de cereales.
- 35. Busca en internet la sede electrónica del Ministerio de Sanidad e investiga sobre las oposiciones MIR.
- 36. Busca en internet la sede electrónica de la Consejería de Educación de tu CC. AA. en relación a las oposiciones para cuerpos docentes.
- 37. Busca en internet la sede electrónica de tu diputación provincial y comenta los servicios ofertados.
- 38. Busca en internet la sede electrónica de una universidad donde quieras realizar un grado.
- 39. Busca en internet la sede electrónica del Banco de España y comenta las áreas de su estructura.

PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA

Redacción de documentos administrativos

Objetivos

Con este bloque de breves prácticas profesionales se han pretendido los siguientes objetivos:

- Estudiar los diferentes formatos utilizados por las Administraciones públicas para comunicar información.
- Familiarizarse con la nomenclatura y la manera de redactar textos administrativos.

Prácticas propuestas

1. El consejo de administración de la empresa municipal de autobuses del municipio de La Requerida celebra una junta directiva para tratar la situación de la compañía. Se pide redactar un acta de este órgano colegiado.
2. Sils María Ruán decide vender una finca heredada en la Vega Baja. Negocia con un posible comprador que le requiere, antes de la firma de la escritura pública, que acredite que la propiedad inmobiliaria esté al corriente de impuestos municipales. La vendedora comunica este extremo al notario, que solicita un certificado que tienes que redactar tú.
3. Redacta una diligencia donde se deje constancia de la toma de posesión de un destino de un funcionario público.
4. Redacta un informe (de forma esquemática) sobre el riesgo operacional derivado del contrato de concesión de obras para el tramo de la autopista del norte que conectará el puerto del Numa con Baalbec.
5. Plantea una notificación en respuesta a la interposición de un recurso de reposición ante una sanción por carencia de licencia de obras.
6. Plantea un modelo de oficio entre juzgados de diferentes jurisdicciones.
7. Plantea un modelo de carta de invitación a un evento.
8. Redacta una notificación donde se le comunica a Fernando Espinoza la concesión de una beca de postgrado por parte del Ministerio de Educación.
9. Redacta un oficio del Ayuntamiento de la Requerida donde se le comunica a Víctor Luján, propietario del restaurante «La choza», del silencio administrativo (duración del procedimiento y de los efectos de la falta de actuación administrativa) en el procedimiento, incoado a solicitud de interesado, para la instalación de veladores en la vía pública.
10. Redacta un oficio por el que el Ministerio de Educación requiere la aportación, a Raquel Antofagasta, de la última declaración de IRPF en el procedimiento, incoado de oficio, para la concesión de subvenciones para proyectos de investigación pedagógica.
11. Redacta un oficio del Ayuntamiento de Quincoces, dirigido al Ministerio de Fomento, para que este realice un informe sobre el impacto medioambiental ante la confección del nuevo Plan General Urbano.
12. Redacta un oficio del Ministerio de Fomento por el que este se declara incompetente ante la petición del punto anterior remitiendo a la corporación local a la Consejería de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.
13. Redacta un oficio de la Consejería de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias requiriendo al Ayuntamiento de Quincoces un informe sobre la conveniencia de realizar una mutación demanial de los pastos comunales del municipio para su conversión en suelo dotacional de uso educativo (léase la construcción de un centro de enseñanza).
14. Redacta una nota interior donde el director general de recursos humanos le comunica a los jefes de servicio una serie de instrucciones para la lucha contra el absentismo laboral.
15. Redacta una nota interior donde el jefe de servicios de suministros le comunica a los jefes de negociado las directrices a seguir para un uso eficiente del material fungible.

16. Redacta una nota interior donde el delegado de Turismo le comunica a los responsable de área cual es la asignación presupuestaria que le corresponde en materia de dietas y desplazamiento.
17. Redacta una nota interior donde Matías Roldán es apercibido de que puede ser objeto de un procedimiento sancionador por sus continuas manifestaciones sexistas contra sus compañeras de trabajo.
18. Redacta una circular del director general de Tributos de la Consejería de Hacienda de Castilla y León para que los órganos de recaudación aceleren el número de subastas en cuanto a inmuebles embargados por impago de impuestos autonómicos.
19. Redacta una circular de la Alta Inspección Educativa, del Ministerio de Educación, a sus homólogos autonómicos para la implementación de políticas que eviten la xenofobia contra los alumnos escolarizados, de origen magrebí.
20. Redacta una circular del ministro del Interior, a todos los comisarios jefe provinciales para que dediquen unidades multidisciplinarias a combatir la violencia de género.
21. Redacta una circular del consejero de Industria de la Junta de Andalucía, a sus delegados provinciales, para que incrementen el número de inspecciones técnicas para el control de la emisión de gases con efecto invernadero.
22. Redacta un acta por el que el Servicio de Inspección tributaria de la Delegación de Matallana remite al Juzgado de lo Penal nº 5 de la citada provincia la información sobre la posibilidad de apreciar un delito fiscal por parte de la mercantil Linense, S. L.
23. Redacta un certificado de notas por el que la UNED acredita que Mario Barrientos ha completado el Grado de Matemáticas en la citada universidad.
24. Redacta un certificado de deuda al día por el que el Ayuntamiento de Mingoponce acredita que Susana Rosales se encuentra al corriente del pago de los recibos del IBI, referentes al inmueble del que es propietaria.
25. Redacta una diligencia de embargo sobre la vivienda anterior, por parte del Juzgado de lo penal nº 9 de Mingoponce ante la responsabilidad civil generada por la sentencia condenatoria de Susana Rosales por un delito de estafa continuada.
26. Redacta una resolución desestimatoria ante la petición de instalar veladores por parte del propietario de «La Choza» (relacionada con actividad 9).
27. Redacta una resolución desestimatoria por la que se le deniega a Rosario Abril la ayuda domiciliaria solicitada, por parte de la Delegación provincial de Zambeze.
28. Redacta una resolución estimatoria de las alegaciones presentadas por Armando Martutene, en el procedimiento sancionador, incoado por el Ayuntamiento de Bocablanca, en que se encuentra incurso ante la insonorización inadecuada de su local comercial
29. Redacta una notificación por la que se comunica al funcionario Matías Roldán la incoación de un procedimiento sancionador, por falta muy grave, ante la denuncia presentada por la también funcionaria Carlota Asensi, por un presunto delito de abusos sexuales (relacionada con actividad 17).
30. Redacta una notificación por la que se comunica al funcionario Matías Roldán la separación provisional del servicio en tanto en cuanto cumple condena a tenor del procedimiento penal del punto anterior.
31. Redacta una notificación por la que se comunica al funcionario Matías Roldán la pérdida de destino definitivo, una vez que este pase al régimen penitenciario de tercer grado, y solicite la reincorporación a su puesto de trabajo.

TEST DE EVALUACIÓN

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. El big data:

- a) Está pensado para un número reducido de datos importantes.
- b) Está pensado solo para el ámbito científico.
- c) Está pensado, en el mundo del derecho, solo para la jurisprudencia.
- d) Está pensado para cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados.

2. La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son:

- a) Identificar al firmante de manera inequívoca y asegurar la integridad del documento firmado.
- b) Identificar a la entidad certificadora de manera inequívoca y asegurar la integridad del documento firmado.
- c) Amonestar al firmante de manera inequívoca y asegurar la integridad del documento firmado.
- d) Identificar al firmante de manera inequívoca y asegurar la legalidad del documento firmado.

3. La firma electrónica:

- a) Asegura que el documento firmado es exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación.
- b) No siempre asegura que el documento firmado es exactamente el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación.
- c) Asegura que el documento firmado puede ser el mismo que el original y que no ha sufrido alteración o manipulación.
- d) Asegura que el documento firmado es exactamente el mismo que el original, aunque haya sufrido alteración o manipulación.

4. Los datos que utiliza el firmante para realizar la firma son:

- a) Únicos y exclusivos.
- b) Múltiples y exclusivos.
- c) Únicos y ambivalentes.
- d) Solo ambivalentes.

5. El certificado digital es:

- a) El único medio que permite garantizar técnica y legalmente la identidad de una persona en internet.
- b) Uno de los muchos medios que permite garantizar técnica y legalmente la identidad de una persona en internet.
- c) Uno de los muchos medios que permite garantizar técnica y legalmente la identidad de una persona en internet y se trata de un requisito soslayable.
- d) El único medio que permite garantizar técnica y legalmente la identidad de una persona en internet.

6. El receptor de un documento firmado electrónicamente puede tener la seguridad de que este es el original y no ha sido manipulado y el autor de la firma electrónica no podrá negar la autoría de esta firma:

- a) Siempre.
- b) A veces.
- c) Dependiendo de la Administración pública que preste el servicio.
- d) Dependiendo del nivel de seguridad en base a la encriptación.

7. Un certificado digital consta de una pareja de claves criptográficas, una pública y una privada, creadas con un algoritmo matemático, de forma que:

- a) Aquello que se cifra con una de las claves solo se puede descifrar con su clave pareja.
- b) Aquello que se cifra con una de las claves solo se puede descifrar con un algoritmo definido.
- c) Aquello que se cifra con una de las claves solo se puede descifrar con alguna de sus claves parejas.
- d) Aquello que se cifra con una de las claves solo se puede descifrar con su algoritmo predeterminado.

8. El titular del certificado debe mantener bajo su poder la clave privada, ya que si esta es sustraída el titular debe:

- a) Revocar el certificado lo antes posible, del mismo modo que se anula una tarjeta de crédito sustraída.
- b) Implementar el certificado lo antes posible, del mismo modo que se anula una tarjeta de crédito sustraída.
- c) Reeditar el certificado lo antes posible, del mismo modo que se anula una tarjeta de crédito sustraída.
- d) Reiniciar el certificado lo antes posible, del mismo modo que se anula una tarjeta de crédito sustraída.

9. La clave pública forma parte de lo que se denomina certificado digital en sí, que es un documento digital que contiene la clave pública junto con los datos del titular, todo ello firmado electrónicamente por:

- a) Una autoridad de certificación.
- b) Cualquier Administración pública.
- c) Cualquier agente de la autoridad.
- d) Cualquier ente certificador.

10. La autoridad de certificación se encarga de emitir los certificados para los titulares tras:

- a) Comprobar su identidad.
- b) Comprobar su nacionalidad.
- c) Comprobar su solvencia.
- d) Comprobar sus antecedentes penales.

EN RESUMEN

TECNOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN

Tecnología

Base de datos

Certificado digital

Firma digital

Documentos

Decisión

Constancia y juicio

Comunicación

Documentos administrativos

Concepto

Caracteres

Funciones

Clasificación

Formato papel digital